לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 26

בקשה למניעת השתתפות בבחירות לכנסת ה 26

לפי סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, וסעיפים 63א ו,64 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט,1969

המבקש/ת:

עו"ד חיים קנר מ.ר. 41661 מרח' שחם 1 פתח תקווה

- נגד-

רשימת "הציונות הדתית" המתמודדת לכנסת ה-26 (להלן: "הרשימה").

<u>בקשה למניעת השתתפותה של המשיבה 1 בבחירות לכנסת ה-26</u>

א. מבוא ותמצית הבקשה

1. זוהי בקשה למניעת השתתפותה של רשימת "הציונות הדתית" בבחירות לכנסת ה-26, לפי סעיף 7א(א)(1) לחוק יסוד: הכנסת, מן הטעם שבמעשיה כפי שבאו לידי ביטוי בסרטון תעמולת הבחירות שהופץ ביום 15.9.2026 ובתכנית שפורסמה לצדו יש כדי לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.

2. עניינה של בקשה זו בסרטון תעמולה שהופק באמצעות בינה מלאכותית ופורסם על ידי הרשימה ביום 15.9.2026 תחת הכותרת "משחררים את החסימה", ובו נראים נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, שופטת בית המשפט העליון דפנה ברק ארז, והיועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב מיארה, כשהם נגררים ומסולקים בכוח בידי אנשי ביטחון מתוך הפגנה. הסרטון פורסם כחלק בלתי נפרד מהצגת "תכנית מקיפה לשינוי מערכת המשפט", שהציגו יו"ר הרשימה השר בצלאל סמוטריץ' וח"כ שמחה רוטמן.

3. כפי שיפורט להלן, אין המדובר בביטוי פוליטי בוטה גרידא, אלא בתיאור חזותי מכוון של הפעלת כוח פיזי כנגד מוסדות שומרי הסף המרכזיים של המשטר הדמוקרטי בישראל הרשות השופטת והיועצת המשפטית לממשלה בצירוף תכנית מדיניות מוצהרת שנועדה, הלכה למעשה, לפרק את מנגנוני הביקורת והאיזון המבטיחים כי הזכות להתמודד ולהיבחר לכנסת תישאר נגישה ושוויונית לכלל האזרחים, ואינה נתונה לשרירות מי שמחזיק ברוב שלטוני נקודתי.

4. צירוף זה של דימוי אלים ותכנית להחלשת שומרי הסף מקיים, לעמדת המבקש/ת, את יסודות עילת הפסילה שבסעיף 7א(א)(1) לחוק היסוד.

ב. הרקע העובדתי

5. ביום 15.9.2026 השיקה הרשימה את קמפיין הבחירות שלה. במסגרתו פורסם סרטון שהופק באמצעות בינה מלאכותית, ובו נראים על רקע הפגנה ורחוב בוער נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, השופטת דפנה ברק ארז והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, נגררים ומסולקים בכוח בידי אנשי ביטחון, תחת הכותרת "משחררים את החסימה".

6. הסרטון פורסם כחלק ממצג רחב יותר של "תכנית מקיפה לשינוי מערכת המשפט", שהציגו יו"ר הרשימה השר בצלאל סמוטריץ' וח"כ שמחה רוטמן, וכוללת בין היתר, על פי הדיווחים: הגבלת זכות העתירה לבג"ץ; מניעת יכולת המדינה לערער על זיכוי בהליך פלילי; הגדלת "משרות האמון" ומידת השליטה הפוליטית במינויים; ומינוי יועץ משפטי לממשלה ופרקליט/ת מדינה "כלבבם" של הרשימה וסיעתה.

7. הסרטון מהווה "מעשה של הסתה ואלימות", המבטא כוונה "לפגוע בישראל יהודית ודמוקרטית".

8. הסרטון כולל "הסתה מסוכנת ורישיון לשפיכות דמים".

ג. המסגרת הנורמטיבית

9. סעיף 7א(א) לחוק יסוד: הכנסת קובע כי רשימת מועמדים או מועמד לא ישתתפו בבחירות אם במטרות או במעשי הרשימה או המועמד, במפורש או במשתמע, יש, בין היתר: (1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; (2) הסתה לגזענות; (3) תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

10. עילה זו מבטאת את עקרון "הדמוקרטיה המתגוננת" - עיקרון המאפשר למדינה דמוקרטית להגן על עצמה מפני מי שמבקש לנצל את הכלים הדמוקרטיים כדי לחתור תחת אושיות המשטר עצמו (א"ב 1156/21 ועדת הבחירות המרכזית נ' מראענה).

11. עם זאת, ומאחר שמדובר בפגיעה בזכות החוקתית לבחור ולהיבחר, נקבעו בפסיקה (א"ב 852/20 ועדת הבחירות נ' יזבק) אמות מידה מחמירות: נדרשת מסה קריטית של ראיות ברורות, חד משמעיות ומשכנעות; המטרה הפסולה צריכה להיות דומיננטית ומרכזית במטרות הרשימה או המועמד; נדרשת פעילות חוזרת ונשנית ולא התבטאות ספורדית בלבד; ויש לפרש את עילות הפסילה בצמצום רב, כאשר הספק פועל לטובת המועמד או הרשימה.

12. מבחינה פרוצדורלית: פסילת רשימה שלמה אינה כפופה לדרישת סף של מספר מינימלי של חתימות חברי ועדה (בג"ץ 240/09 ח"כ גלאון נ' יו"ר ועדת הבחירות);

ד. הטיעון המשפטי — יישום הדין על העובדות

(1) הסרטון והתכנית שוללים, במפורש ובמשתמע, את אופייה הדמוקרטי של המדינה

13. אושיותיה של מדינה דמוקרטית נשענות, בין היתר, על קיומה של מערכת שומרי סף עצמאית — ובראשה הרשות השופטת והיועץ המשפטי לממשלה — שתפקידה להבטיח כי השלטון פועל במסגרת החוק, וכי הזכות להיבחר ולהתמודד על כס השלטון נשארת נגישה ושוויונית לכל אזרח, ואינה כפופה לשרירות הרוב השלטוני הנקודתי. פגיעה מכוונת ושיטתית במנגנונים אלה - הלכה למעשה, היא פגיעה באופייה הדמוקרטי של המדינה כמשמעה בסעיף 7א(א)(1) לחוק היסוד.

14. הסרטון מושא בקשה זו אינו מסתפק בביקורת מילולית על החלטות שיפוטיות קונקרטיות - ביקורת שהיא כשלעצמה חלק לגיטימי מהשיח הדמוקרטי - אלא מציג דימוי חזותי של הפעלת כוח פיזי כנגד נושאי משרה שיפוטית ומשפטית בשל תפקידם כשומרי סף. דימוי זה, בצירוף התכנית המוצהרת המבקשת להגביל את זכות העתירה, למנוע ביקורת שיפוטית אפקטיבית על הרשות המבצעת, ולמנות גורמי אכיפה ותביעה "כלבב" השלטון, יוצר תמונה שלמה שממנה עולה מטרה של פירוק מכוון של מערכת האיזונים והבלמים.

15. משמעות הדבר, כפי שהיא עולה מהמצע והמעשים גם יחד: פירוק מנגנוני הביקורת שנועדו להבטיח כי הזכות להיבחר ולהשתתף בהליך הדמוקרטי תישאר שוויונית ונגישה לכלל האזרחים והמתמודדים, ולא תהיה נתונה לכוחם של בעלי הרוב הפרלמנטרי הנקודתי.

16. דמוקרטיה שאינה מבטיחה תחרות שוויונית על השלטון ומוסדות בלתי תלויים לביקורת עליו, חדלה למעשה מהיות דמוקרטיה במובנה המהותי — ובכך מתקיימת עילת סעיף 7א(א)(1) הנ"ל.

(2) אמות המידה המחמירות שנקבעו בפסיקה מתקיימות בענייננו

17. דומיננטיות: התכנית המשפטית הוצגה על ידי הנהגת הרשימה כנושא המרכזי של מסע הבחירות "הבחירות יהיו בעיקרן על הרפורמה המשפטית", בלשון יו"ר הרשימה עצמו. אין המדובר, אפוא, באמירת אגב, אלא בנושא הדגל של הרשימה בבחירות אלה.

18. אקטיביות ולא התבטאות ספורדית: הפרסום אינו אירוע בודד, אלא המשך לפעילות חקיקתית ומדינית מתמשכת של הנהגת הרשימה - ובראשה ח"כ רוטמן, כיו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט - להחלשת מנגנוני הביקורת על השלטון לאורך כהונת הכנסת הקודמת, ומוצג כעת כהמשכה וכהעצמתה של אותה מגמה לקראת הכנסת הבאה.

19. היעדר התנערות: משעומתה עם הביקורת הציבורית, לא הביעה הנהגת הרשימה חרטה על תוכן הסרטון, אלא התנצלה -במפורש ובאופן מכוון - רק על "צורתו", תוך השארת

המסר עצמו על כנו. היעדר ההתנערות מלמד כי אין המדובר בחריגה חד פעמית, אלא בעמדה מודעת ונחושה של הנהגת הרשימה.

20. משכך, מתקיימת בעניינו אותה "מסה קריטית" של ראיות ברורות, חד משמעיות ומשכנעות, המצביעה על מטרה דומיננטית ומעשים חוזרים ונשנים, כנדרש בהלכת יזבק הנ"ל.

(3) <u>התייחסות משלימה להוראות הדין הפלילי בדבר הסתה לאלימות</u>

21. אף שוועדת הבחירות אינה יושבת כערכאה פלילית, יש בהוראות הדין הפלילי החל על הפרסום כדי לשקף את חומרת המעשה ולתמוך במסקנה כי מדובר ב"מעשה" של ממש ולא בביטוי פוליטי גרידא. פרסום קריאה לעשיית מעשה אלימות, או דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה אלימות, מהווה עבירה לפי סעיף 144ד2 לחוק העונשין, התשל"ז,1977. סימון נושאי משרה שיפוטית קונקרטיים ומזוהים כ"חסימה" שיש "לשחרר" באמצעות גרירתם בכוח, מעורר, לעמדת המבקש, חשש ממשי מהתקיימות יסודות עבירה זו, ומחזק את המסקנה כי בפנינו "מעשה" ולא רק "דיבור" במובן סעיף 7א(א) לחוק היסוד.

ה. הסעד המבוקש

22. לאור כל האמור לעיל, מתבקשת ועדת הבחירות המרכזית:

א. להורות, מכוח סעיף 7א(א)(1) לחוק יסוד: הכנסת, כי רשימת "הציונות הדתית" (המשיבה 1) לא תשתתף בבחירות לכנסת ה-26.

ב. כל סעד נוסף ואחר שהוועדה תמצא לנכון בנסיבות העניין.

עו"ד חיים קנר

המבקש